

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

– LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original.

Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original.

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.

DOS RECURSOS

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

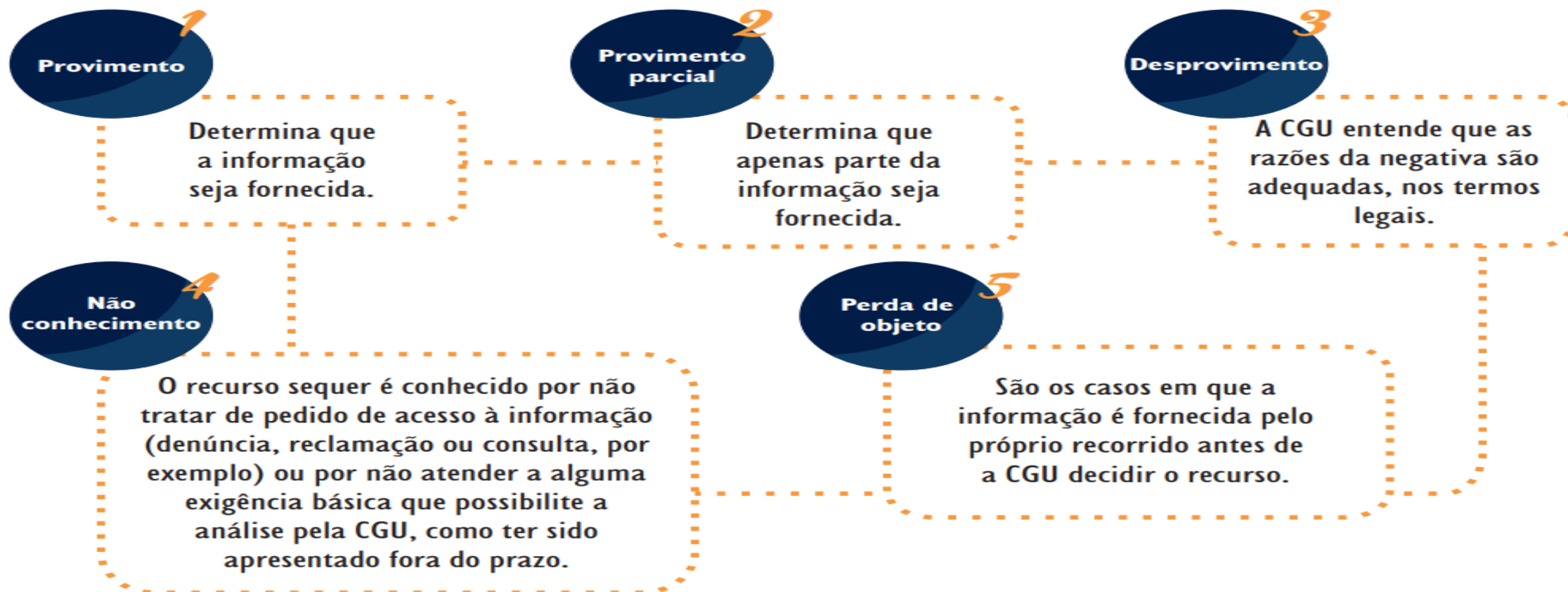
Parágrafo único. O recurso será DIRIGIDO à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

RECURSO À CGU

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:

- I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;
- II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;
- III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e
- IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.

Os cinco tipos de decisão



2 – Operações da Polícia Federal contra comércio de ouro extraído ilegalmente em terras Yanomami

Processo nº 08198.007062/2023-99



Órgão: Departamento de Polícia Federal - DPF.

Objeto do recurso: o cidadão solicitou o número dos processos relacionados à operação deflagrada contra comércio de ouro extraído ilegalmente em terras Yanomami, em Roraima, com números dos processos relacionados a pedidos de busca e apreensão ou a pedidos de prisão.

Decisão da CGU: desprovemento.

Resumo da decisão: o Departamento de Polícia Federal afirmou que a informação está sob sigilo previsto pelo art. 20, do Código de Processo Penal, com a interpretação conferida pela Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal - STF, e que esta hipótese de sigilo é resguardada pelo art. 22, da Lei de Acesso à Informação.

O Órgão recorrido indicou ainda a existência de canal específico para a matéria demandada, conforme termos da Súmula da Comissão Mista de Reavaliação de Informações - CMRI nº 1/2015.

A CGU desproveu o recurso, sob o fundamento de que reconhece a validade e efetividade do canal específico indicado pelo Órgão recorrido. Adicionalmente, argumentou que o objeto do requerimento prejudica a investigação criminal, cuja eventual divulgação poderia violar o princípio da presunção de inocência, do mesmo modo o direito à intimidade de eventual investigado, revelando-se em hipótese de sigilo abarcada por legislações específicas.

6 – Lista de visitas recebidas por um detento

Processo nº 08198.002428/2024-14



Órgão: Secretaria Nacional de Políticas Penais - Senappen.

Objeto do recurso: o cidadão solicitou acesso à lista de visitantes de um detento na Penitenciária Federal de Brasília, entre 2022 e 2023.

Decisão da CGU: desprovimento.

Resumo da decisão: a Secretaria Nacional de Políticas Penais restringiu o acesso aos documentos por entender que os dados solicitados no pedido são de caráter restrito e a sua divulgação sem consentimento fere o art. 31, § 1º, I, LAI. Além disso, alertou que o uso indiscriminado tem potencial de pôr em risco a segurança do sistema, ocasionar embaraços no bojo das relações diplomáticas internacionais, dentre outros desdobramentos (art. 23, III e VIII, LAI).

A CGU desproveu o recurso e destacou que o PARECER N° 512/2023/CGRAI/DRAI/SNAI/CGU já firmou o entendimento de que o fornecimento das informações exige o consentimento do titular das informações pessoais, com fundamento no art. 31, §1º da LAI, e que o desprovimento não gera nenhum prejuízo, visto que não se trata de informação de interesse coletivo.

8 – Projeto Nuvem do Governo

Processo nº 18870.004159/2023-14



Órgão: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO.

Objeto do recurso: Acesso a íntegra do processo administrativo que deu base ao projeto "Nuvem do Governo", bem como contratos com provedores de serviços utilizados como infraestrutura para o armazenamento de informações governamentais no âmbito do projeto.

Decisão da CGU: Provimento parcial.

Resumo da decisão: O Serpro negou o acesso a essas informações, alegando sigilo comercial/empresarial para proteger sua competitividade e o regime concorrencial. A CGU questionou o órgão acerca da possibilidade de apresentar parte dos documentos, ocasião em que o Serpro revelou a ausência de definição dos contratos, pois o projeto ainda estava em planejamento. No entanto, sobre os contratos em vigor, a CGU instruiu que o SERPRO deveria fornecer acesso, desde que as informações sob sigilo comercial fossem devidamente tarjadas, com fulcro no art. 22 da LAI e no art. 6º, inciso I, do Decreto nº 7.724/2012. Quanto aos contratos futuros, a CGU aplicou a Súmula CMRI nº 6/2015 diante da impossibilidade de disponibilizar fatos não ocorridos.

[Voltar para o topo](#)

1 – Títulos acadêmicos e currículo de agente público

Processo nº 60143.006440/2023-72

Órgão: Comando do Exército - CEX.

Objeto do recurso: Obtenção de cópia integral de ficha funcional e dos históricos de trabalho e de formação de tenente coronel da ativa.

Decisão da CGU: Provimento.

Resumo da decisão: Inicialmente, o CEX não concedeu qualquer informação, alegando que os dados solicitados seriam informações pessoais e só poderiam ser disponibilizados, por previsão legal ou com consentimento expresso da pessoa que se referir. No entanto, a CGU decidiu pela disponibilização dos documentos, em conformidade com o Enunciado CGU nº 7/2023, que estabelece o acesso às informações sobre títulos e experiência acadêmica, bem como profissional, uma vez que são utilizadas para avaliação da capacidade, da aptidão e do conhecimento técnico dos agentes públicos.

INSTÂNCIAS

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de **submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior** àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União **determinará** ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.

RECURSO À CMRI

§ 3º Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.



RECURSO AO MINISTRO DE ESTADO

Art. 17. No caso de **indeferimento de pedido de desclassificação** de informação protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16.

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de **submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior** à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando.

RECURSO À CMRI

§ 2º Indeferido o recurso previsto no **caput** que tenha como **objeto a desclassificação** de informação **SECRETA OU ULTRASSECRETA**, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35.